

1500134-72.2021.8.26.0080

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... FABRICIO DA SILVA COSTA, qualificado a fls. 16, recebeu e conduziu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime anterior, o veículo GM/Astra Sedan CD, cor prata, placas HAV8770-Louveira/SP (auto de exibição e apreensão de fls. 12), de propriedade de PEDRO AUGUSTO FORESTI.

Segundo se apurou, na madrugada do dia 15 de março de 2015, na Rua Vitório Romio, 26, Parque Sabiá, cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500134-72.2021.8.26.0080 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500134-72.2021.8.26.0080

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047800/2021 - DEL.POL.CABREÚVA, 16310090 - DEL.POL.CABREÚVA, 48/21/414 - DEL.POL.CABREÚVA, 2047800 -

DEL.POL.CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FABRICIO DA SILVA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

VISTOS.

FABRÍCIO DA SILVA COSTA foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (fls. 63/65), porque:

"Entre o dia 15 de março de 2015 e 18 de fevereiro de 2021, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP, FABRICIO DA SILVA COSTA, qualificado a fls. 16, recebeu e conduziu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime anterior, o veículo GM/Astra Sedan CD, cor prata, placas HAV8770-Louveira/SP (auto de exibição e apreensão de fls. 12), de propriedade de PEDRO AUGUSTO FORESTI.

Segundo se apurou, na madrugada do dia 15 de março de 2015, na Rua Vitório Romio, 26, Parque Sabiá, cidade de Louveira/SP, indivíduos desconhecidos subtraíram referido veículo, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 10/11.

Posteriormente, o denunciado recebeu referido veículo, sabendo tratar-se de produto de crime, passando a conduzi-lo em proveito próprio.

Ocorre que, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 13h50, nesta cidade de

Cabreúva, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado conduzindo referido veículo em alta velocidade, sendo que, ao perceber a viatura, o denunciado empreendeu fuga. Na Rua Campo Belo, 299, Zona Rural, o denunciado parou o veículo e empreendeu fuga a pé, mas foi detido e abordado em seguida. Em consulta ao chassi do veículo, que estava parcialmente suprimido, verificou-se que se tratava de produto de crime.

O denunciado não apresentou qualquer documentação referente ao veículo, bem como não justificou satisfatoriamente a sua origem lícita".

A denúncia foi recebida (fls. 67/69). O réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 110/111).

Em regular instrução (fls. 141), foram ouvidas as testemunhas e foi colhido o depoimento pessoal do réu.

O MP e a defesa se manifestaram em alegações orais.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/11 e 84/85), auto de exibição e apreensão (fls. 12), auto de depósito (fls. 13), laudo pericial (fls. 101/104) e pela prova oral trazida aos autos.

Quanto ao mérito, o pedido é procedente.

Na fase policial o réu, FABRÍCIO DA SILVA COSTA, declarou que (fls. 4):

"Que estava na condução do veículo GM/Astra, quando os policiais militares disseram para parar; nisso, o interrogando parou o veículo na viela de sua casa e entrou na residência; os policiais abordaram o interrogando na sua casa e "puxaram" a numeração do automóvel, passando a dizer que era produto de furto; depois foi trazido para esta Delegacia de Polícia; esclareceu que comprou o veículo há cerca de dois meses, por meio de um grupo no Facebook; em troca, entregou um outro veículo de sua propriedade; não conhece o vendedor; na ocasião, o vendedor disse apenas que o veículo estava com a documentação atrasada; recebeu apenas uns papéis das mãos do vendedor; não está machucado; está ciente da fiança arbitrada em R\$ 1.100,00 (mil e cem reais); sua mãe está ciente de sua prisão".

Em juízo, o réu reiterou as suas declarações de fls. 4 e acrescentou:

"Que eu comprei um carro, que o carro estava comigo, mas eu não sabia que era produto de furto".

A testemunha ISAÍAS DA SILVA MARQUE - PM, assim se manifestou em solo policial (fls. 2):

"Que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo de placa DGU 1476(GM/ASTRA SEDAN) o qual estava em alta velocidade pela Av. Paschoal Santi, sentido Bairro Jacaré. Ao avistar a presença da viatura o individuo acelerou ainda mais o veículo empreendendo fuga por várias ruas do Bairro, parando na Rua Pouso Alegre, próximo ao numeral 299, descendo do veículo e empreendendo fuga a pé para dentro de uma viela, após entrando em sua residência. Sendo abordado no quintal de sua residência, revistado e nada de ilícito foi localizado consigo, e indagado respondeu que fugiu da polícia porque não possuía CNH e o veículo estava com licenciamento atrasado. Perguntado respondeu que havia comprado o veículo pela internet, não sabendo dizer o nome e nem endereço do vendedor. Consultado o emplacamento constou somente o licenciamento atrasado, porém, verificado o chassi percebemos que a numeração estava parcialmente suprimida, sendo que a numeração que restou é condizente com a numeração do chassi do veículo de placa HAV8770. Diante disso, foi verificado a numeração do motor e constou placa diversa do que o veículo ostentava (placa HAV 8770) havendo neste veículo queixa de furto, RDO 478/2015-Del.Pol. Louveira. Diante dos fatos foi conduzido para esta delegacia de Polícia Judiciária. Foi necessário o uso de algemas, por fundado receio de fuga. Em tempo, em obediência ao art. 304 do CPP, emprestou a Autoridade, neste ato, RECIBO pela entrega do(s) capturado(s), determinando, com os recursos disponíveis (ressalvada a hipótese de colaboração espontânea de outras instituições) a custódia do(s) agente(s) em dependência designada, dotada de suficiente vigilância acauteladora para ulterior encaminhamento ao sistema prisional".

Em juízo, o mesmo policial reiterou as declarações de fls. 2 e acrescentou:

"Quanto à justificação apresentada pelo acusado por estar na posse do veículo, foi

que o havia comprado de um desconhecido pela internet, sem apresentar nenhuma documentação”.

A testemunha IRVING MICHEL ARRUDA ROQUE - PM (fls. 3), assim declarou em solo policial:

“Que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo de placa DGU 1476(GM/ASTRA SEDAN) o qual estava em alta velocidade pela Av. Paschoal Santi, sentido Bairro Jacaré. Ao avistar a presença da viatura o indivíduo acelerou ainda mais o veículo empreendendo fuga por várias ruas do Bairro, parando na Rua Pouso Alegre, próximo ao numeral 299, descendo do veículo e empreendendo fuga a pé para dentro de uma viela, após entrando em sua residência. Sendo abordado no quintal de sua residência, revistado e nada de ilícito foi localizado consigo, e indagado respondeu que fugiu da polícia porque não possuía CNH e o veículo estava com licenciamento atrasado. Perguntado respondeu que havia comprado o veículo pela internet, não sabendo dizer o nome e nem endereço do vendedor. Consultado o emplacamento constou somente o licenciamento atrasado, porém, verificado o chassi percebemos que a numeração estava parcialmente suprimida, sendo que a numeração que restou é condizente com a numeração do chassi do veículo de placa HAV8770. Diante disso, foi verificado a numeração do motor e constou placa diversa do que o veículo ostentava (placa HAV 8770) havendo neste veículo queixa de furto, RDO 478/2015-Del.Pol. Louveira. Diante dos fatos foi conduzido para esta delegacia de Polícia Judiciária. Foi necessário o uso de algemas, por fundado receio de fuga”.

Em juízo, o mesmo policial reiterou as declarações de fls. 3 e acrescentou:

“Que o acusado alegou que viu o anúncio da venda do veículo na internet e o comprou, mas que não conhecia o proprietário, e não apresentou nenhuma documentação”.

Pois bem, a versão apresentada pelos policiais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, a tese defensiva de que não foi comprovado o dolo do acusado, que se trata de pessoa ingênua e insuficiência de provas, não prospera.

Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas, restando, portanto, a autoria delitiva absolutamente comprovada a partir dos elementos de incriminação constante dos autos.

Através da análise do conjunto probatório, verifica-se que os elementos demonstram que o réu não poderia ter adquirido o bem de pessoa desconhecida, sem pedir qualquer tipo de documento e, desse modo, desconfiando da sua origem espúria.

A condenação é, então, medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. O réu ostenta circunstâncias judiciais favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente (Processo de nº 1500156-04.2019.8.26.0080 – fls. 129/131), motivo pelo qual incide a agravante do inciso I do art. 61 do Código Penal, majorando-se a pena em 1/6, de modo a atingir 01 (um) ano, 02 (dois) meses e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão por que a torna definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por ser reincidente, não faz jus a quaisquer benefícios penais.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena (Súm. 269 do STJ).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido nesta ação penal, para o fim de condenar o réu THIAGO BARBOSA DE MELO SANTOS, incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão (regime semiaberto) e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

O réu se encontra preso em decorrência de outro crime por ele praticado.

Expeça-se o necessário.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da assistência judiciária (advogada nomeada em razão do convênio entre a OAB/SP e Defensoria Pública do Estado).

Por fim, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma de seu artigo 1.010, § 3º. Por sua vez, tendo em vista a expressa revogação do artigo 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG nº 17/2016), bem como diante da nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (artigo 1.010, § 3º) as Unidades Judiciais de 1º Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo.

Assim, em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou no feito nos termos do convênio OAB/DPE e arquivem-se os autos, com as formalidades legais.

P.I.C.

Cabreuva, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA